

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE AGUADILLA

AMIGOS DE TRES PALMAS, INC.
RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA, Y
LEANNE ARCURI

PARTE DEMANDANTE,

v.

AUTORIDAD DE CARRETERAS Y TRANSPORTACIÓN (ACT)
OFICINA DE GERENCIA DE PERMISOS (OGPE) DEL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO
CLAUDIO J. TORRES SERRANO, Y
ALEXANDRA VELÁZQUEZ DELGADO

PARTE DEMANDADA.

CIVIL NÚM. **RN2025CV00064**

SALA: **603**

SOBRE:

INJUNCTION
(ENTREDICHO PERMANENTE Y
SENTENCIA DECLARATORIA),
LEY DE PERMISOS PARA LA
REFORMA DEL PROCESO DE
PERMISOS (LEY 161-2009)

URGENTE SOLICITUD DE PARALIZACIÓN

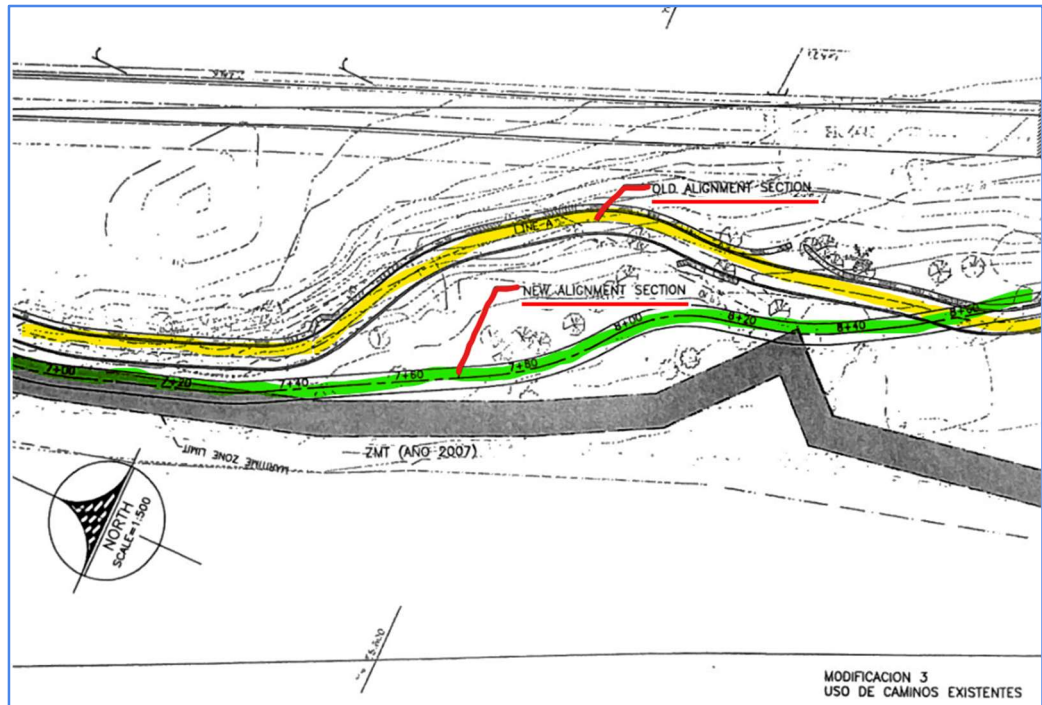
AL HONORABLE TRIBUNAL:

Comparece la parte demandante, AMIGOS DE TRES PALMAS, INC. y RAMÓN DÍAZ ZAMBRANA por conducto de la representación legal que suscribe, y LEANNE ARCURI por conducto del Lcdo. Francisco J. Timothée Vega, y ante este Honorable Tribunal muy respetuosamente **EXPONEN, ALEGAN y SOLICITAN:**

1. Los comparecientes acuden ante este Honorable Tribunal solicitando **con carácter de urgencia** que se ordene la **paralización provisional de la totalidad del proyecto *Nuevo Paseo Ciclista***, hasta tanto se adjudiquen los méritos del presente recurso.
2. Esta solicitud surge ante el **riesgo inminente** de que personal de **Tamrio**, contratista a cargo de la ejecución del proyecto, y/o de la **Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT)** realice trabajos preparatorios o de construcción en el área conocida como el **Bosque de la Armonía**, particularmente durante el período de receso de las fiestas navideñas, cuando la fiscalización y supervisión ciudadana suelen verse reducidas.
3. Más aún, la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la compañía Tamrio suscribieron tan reciente como en septiembre de 2025 un cambio de orden contractual mediante el cual se aumentó la cantidad de árboles autorizados a ser talados dentro del Bosque de la Armonía. Véase **Anejo 1**.
4. La inminencia del daño ambiental es real, concreta y verificable, pues surge del propio contrato que dicha tala debe completarse en o antes del 31 de enero de 2026. Este calendario contractual coloca al Bosque de la Armonía ante un riesgo inmediato e irreversible, lo que justifica plenamente la concesión del remedio extraordinario de injunction solicitado, a fin de preservar

el status quo mientras este Honorable Tribunal dilucida los méritos del caso.

5. No podemos pasar por alto, que tal como se alegó y detalló en la Demanda, el trazado del denominado **Nuevo Paseo Ciclista** que impacta el Bosque de la Armonía corresponde a una de las áreas que **claramente no cuenta con autorización de la Junta de Planificación**. De hecho, la propia ACT identificó dicho tramo como el “*New Alignment Section*”, representado por la línea verde en la imagen que se acompaña, reconociendo así que se trata de un trazado distinto al previamente autorizado.



6. La posibilidad real y concreta de que se inicien trabajos en dicha área, aún de forma preparatoria, **sin la autorización que requirió la Junta de Planificación**, hace patente la urgencia de una **intervención judicial inmediata**. De no expedirse **un interdicto provisional que paralice la totalidad del proyecto**, existe un riesgo concreto de que se ocasionen **daños irreparables a un área ecológicamente sensitiva**, los cuales no podrían remediarse mediante una adjudicación posterior en los méritos, tornando en académico dicho reclamo, total o parcialmente.
7. Como se alegó en la Demanda, el **Bosque de la Armonía** cuenta con un sistema de control de sedimentación diseñado e instalado por **Protectores de Cuencas**, utilizando fondos del **Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA)**, como una medida ecoamigable dirigida a atender problemas de erosión sin afectar los recursos naturales del área. Dicho sistema se encuentra en riesgo inminente de ser impactado y destruido por la construcción ilegal del Nuevo Paseo Ciclista.
8. No puede pasarse por alto que las escorrentías provenientes del Bosque de la Armonía drenan hacia áreas cercanas a la **Reserva Marina Tres Palmas**, encontrándose estrechamente

vinculadas al balance ecológico de dicha reserva. Cualquier alteración significativa en el bosque tendría, por tanto, efectos directos y adversos sobre la Reserva Marina de Tres Palmas y sus ecosistemas asociados.

9. Estas circunstancias hacen indispensable la concesión del interdicto provisional solicitado, a fin de preservar el status quo, evitar la consumación de daños irreversibles, salvaguardar la autoridad de este Honorable Tribunal para adjudicar el presente caso conforme a derecho y proteger la efectividad cabal del dictamen.
10. Finalmente, resulta pertinente destacar que la **Oficina de Gerencia de Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (OGPe)** ha sostenido en este caso que el proyecto **se encuentra paralizado** en virtud de la orden emitida por el Tribunal de Apelaciones en el caso TA2025PA00409. Si bien dicha orden provisional se limita expresamente a la **Reserva Marina Tres Palmas**, la propia OGPe ha afirmado en su escrito que **“la obra YA SE ENCUENTRA PARALIZADA”** (véase la página 6 de la *Moción Asumiendo Representación Legal y Solicitando Desestimación de Interdicto*, SUMAC 27).
11. Debe insistirse en que este caso descansa sobre **alegaciones concretas y contundentes**. Se trata de un proyecto respecto del cual la ACT no cuenta, entre otros requisitos medulares, con la **Enmienda a la Consulta de Ubicación** requerida por la **Junta de Planificación**. Dicha Enmienda, expresamente exigida por la Junta, merece la más alta deferencia administrativa, y su incumplimiento conlleva la **paralización del proyecto en su totalidad**, conforme a lo dispuesto en el **Artículo 14.1 de la Ley de Permisos**, según enmendada.
12. Asimismo, la ACT **no cuenta con una Determinación de Cumplimiento Ambiental para Evaluación Ambiental**, según le fue requerido por la propia OGPe en el caso núm. **2020-309883-DEC-084587**, lo cual refuerza la ilegalidad alegada y la necesidad de intervención judicial inmediata.
13. Según se alegó en la Demanda, el presente recurso es **indispensable para evitar daños irreparables** a ecosistemas costeros, hábitats de especies protegidas y recursos que la ley reconoce como **patrimonio público**, los cuales se verían irremediablemente afectados de permitirse la continuación de la construcción del *Nuevo Paseo Ciclista* sin el cumplimiento estricto de los requisitos legales aplicables. La concesión del remedio aquí solicitado es compatible y necesario para proteger el interés público.
14. Debe resaltarse, además, que la paralización provisional del proyecto solicitada por los aquí comparecientes **no resulta incompatible** con la posición asumida por la OGPe en su moción,

en la cual proyecta que el proyecto se encuentra paralizado. Por el contrario, el interdicto solicitado **armoniza plenamente** con dicha postura institucional y se justifica sobradamente tanto en derecho como a la luz de las circunstancias detalladas en la Demanda.

15. Finalmente, resulta evidente que los aquí comparecientes cuentan con una **alta probabilidad de prevalecer en los méritos**, pues el remedio solicitado encuentra apoyo directo en la **Ley de Permisos**, según enmendada, así como en la determinación notificada por la **Junta de Planificación** requiriendo la Enmienda a la Consulta de Ubicación.

POR TODO LO CUAL, se solicita muy respetuosamente de este Honorable Tribunal que ordene la paralización de la construcción del proyecto hasta que se adjudique la Demanda en sus méritos, y emita cualquier pronunciamiento que en derecho proceda.

Certificamos notificación simultánea mediante su presentación ante el SUMAC.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Aguadilla, Puerto Rico, a 22 de diciembre de 2025.

f/ *Omar Saadé Yordán*

LCDO. OMAR SAADÉ YORDÁN
RUA 17795

605 AVE CONDADO STE 616
SAN JUAN PR 00907-3823
omarsaadeyordan@gmail.com

f/ *Mónica Timothée Vega*

LCDO. MÓNICA TIMOTHÉE VEGA
RUA 17256
lcda.mtimothee@gmail.com

f/ *Francisco J. Timothée Vega*

LCDO. FRANCISCO J. TIMOTHÉE VEGA
RUA 18544
lcdo.fjtimothee@gmail.com

TIMOTHÉE-VEGA LAW LLC
PO BOX 29194 SAN JUAN PR 00929-0194
Teléfono / Fax (787) 764-5517
despachotimothee@gmail.com